

[기출][2024-1-1]원고가 제 1 심 소송계속 중 연대보증인을 예비적 피고로 추가한 행위의 적법성 여부

【문제 1】甲은 乙에 대해 1 억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 '이 사건 소송'이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50 점)

(물음 1) 원고 甲은 제 1 심 소송계속 중 피고 乙의 원고 甲에 대한 1 억 원의 대여금 채무 전액에 대해서 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하였다. 이러한 예비적 피고의 추가가 적법한지 설명하시오. (20 점)